

「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」 일부개정법률안 조문별 개정이유서

1. 정의 (안 제2조)

가. 개정 이유

- 데이터기반행정 활성화 및 범국가적 데이터 공유 체계 구축을 위해 ‘공유데이터’ 개념을 도입하여 공공기관 간 칸막이 현상을 해소하고 데이터의 공유를 원활하게 하고자 함

나. 개정 내용

- (제1호의2) 공공기관이 생성하거나 취득하여 관리하는 데이터를 공공기관간 연계하여 활용할 수 있도록 전자적 방법으로 처리·가공한 데이터를 공유데이터로 정의함
 - 공유데이터의 대상은 기존 데이터기반행정의 대상이 되는 데이터와 동일하지만, ‘공공기관 간 연계하여 활용’하기 위한 것에서 범위의 차이 존재
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (생략) <u><신설></u> 2.~ 3. (생략)	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (현행과 같음) 1의2. “공유데이터”란 공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 데이터를 다른 공공기관과 연계하여 활용할 수 있도록 전자적 방법으로 처리·가공한 데이터를 말한다. 2.~ 3. (현행과 같음)

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- ‘공유’에 대한 개념을 추가하는 것에 대한 의견도 존재하였으나, 이 법에서 의미하는 공유는 현대 일상에서 사용되는 ‘공유’의 개념과

다를 바 없어 법률 해석에서 오해의 소지가 크지 않다고 판단됨에 따라 제외하고 ‘공유데이터’의 정의만 추가함

※ 법률에서 특별히 ‘공유’ 개념을 정의하는 것은 「민법」상의 ‘공유’로 이는 물건 등에 대한 소유관계(제3장제3절)에 집중하고 있어, 국민의 일상에서 사용되는 ‘공유’의 개념이 공동사용의 의미를 지니는 것과는 차이를 보임

라. 입법효과

- 공유데이터에 대한 정의를 통해 모든 공공기관이 구축해야 하는 데이터의 명료한 기준을 제시하여 용어에 대한 다툼의 소지를 최소화하고 범정부 데이터 공유 체계 마련의 기초를 제공함

마. 그 밖의 참고사항

- 정부의 공유데이터 구축사례(참고1)
- 민간의 공유데이터 구축사례(참고2)

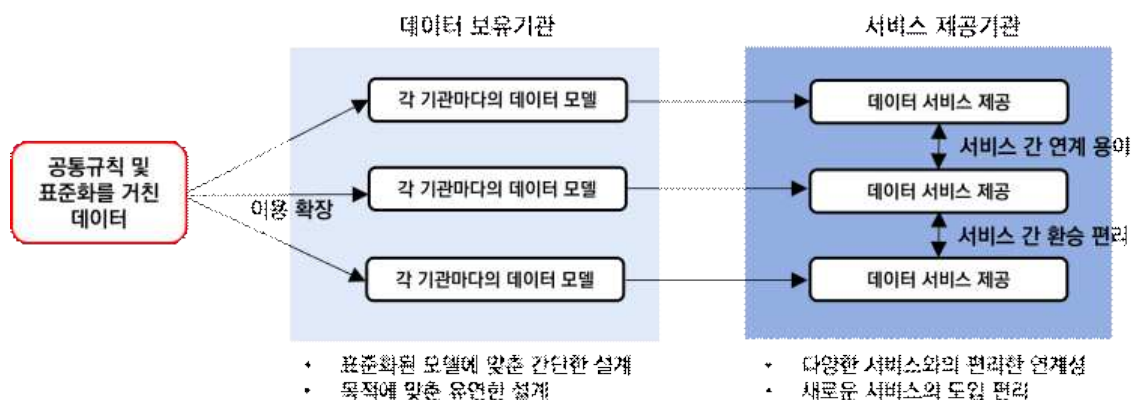
참고1

정부의 공유데이터 구축 : 데이터베이스 활용 사례

□ 사례 1: 일본

○ 일본의 정부 상호운용성 프레임워크(政府相互運用性フレームワーク: Government Interoperability Framework, GIF)¹⁾

- 일본의 데이터기반행정은 연계 기관마다 데이터 공유 관련 조정 과정이 필요하여 이용 기반 설계에 비용 및 시간이 많이 소요되는 문제가 있었고, 이를 해결하기 위해 디지털청(デジタル庁)은 2022년 3월 정부 상호운용성 강화를 위한 공통규칙 및 표준 데이터 템플릿(ルールやデータのひな型) 계획을 발표하여 데이터 연계 시스템 구축 중임을 밝혔으며, 2023년 6월 수립한 디지털사회 실현을 향한 중점계획(デジタル社會の實現に向けた重点計画)을 통해 업종을 초월하는 정보시스템 간 상호연계가 중요한 분야로 금융(수발주·청구·결제) 분야를 지정하여 모델 개발 중²⁾
- 해당 템플릿은 각 데이터 보유기관이 표준화된 데이터 양식에 따라 데이터베이스 모델을 구축하고, 이를 데이터 통합 서비스 제공 시스템에 연계하여 서비스 간의 효율성·편리성을 도모하는 것을 목표로 함



[그림 1] 일본 정부 상호운용성 프레임워크 모델(GIF) 개념도

1) デジタル庁, “政府相互運用性フレームワーク”, https://www.digital.go.jp/policies/data_strategy_government_interoperability_framework/, (accessed: 2024.5.27.)

2) デジタル庁, “政府相互運用性フレームワーク (GIF : Government Interoperability Framework) 金融分野実装データモデルの策定”, <https://www.digital.go.jp/news/8b3b9e63-9f76-4631-8f0c-3c70af5ef940>, (accessed: 2024.5.27.)

- 정부 상호 운용성 프레임워크는 데이터 공유에 관한 기존의 다양한 대응을 계승하여 하나의 체계로서 정리한 것으로 누구나 필요한 정보를 간단히 검색하여 활용할 수 있도록 각 기관의 데이터를 제휴
- 정부 공공데이터포털이나 각 기관의 데이터 카탈로그를 모두 연계하는 구조

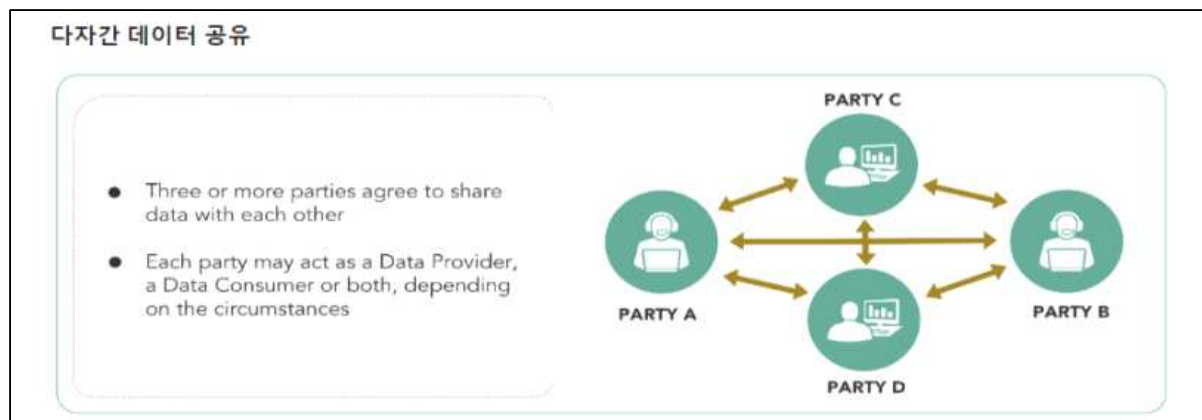
□ 사례 2: 싱가포르

- 싱가포르의 데이터 공유방식은 공공과 민간이 각각 차별화된 전략을 보여주고 있는데, 공공부문은 2011년부터 통합 포털을 통해 공공기관들이 데이터를 직접 업로드하고 있으며, 민간부문은 2019년 필요시에 공유데이터베이스를 구축하는 ‘데이터 공유 프레임워크(Data Sharing Framework)’를 제시하여 데이터 기반 민간기업(Data-driven Business) 활성화를 도모
- 싱가포르 정부는 디지털 경제 시대에 신뢰할 수 있는 데이터 공유가 민간기업들의 중요한 자산임을 인식함에 따라 효과적인 정보 교환을 촉진하고 공유데이터 자산을 활성화하기 위한 방안들을 모색하였으나, 데이터 자산을 공유할 때 △데이터 공유를 위한 지침·방법론 및 체계적 접근 방식의 부족, △데이터 공유 시 상대 기관의 신뢰성(안전성) 문제, △개인정보보호법(Personal Data Protection Act., PDPA) 등의 규정 준수, △현재 보유하고 있는 데이터 자산의 가치 평가, △데이터 공유로 인한 비즈니스 경쟁력 상실 혹은 영업 비밀 노출 등의 문제가 발생함에 따라 구체적인 체계 및 관리 기관 없이 데이터 활성화를 도모하는 것은 어려움이 있다고 판단³⁾
- 이러한 문제를 해결하기 위해 2019년 싱가포르 정보통신부(Ministry of Communications and Information)의 산하기관인 정보통신미디어개발청(Infocomm Media Development Authority,

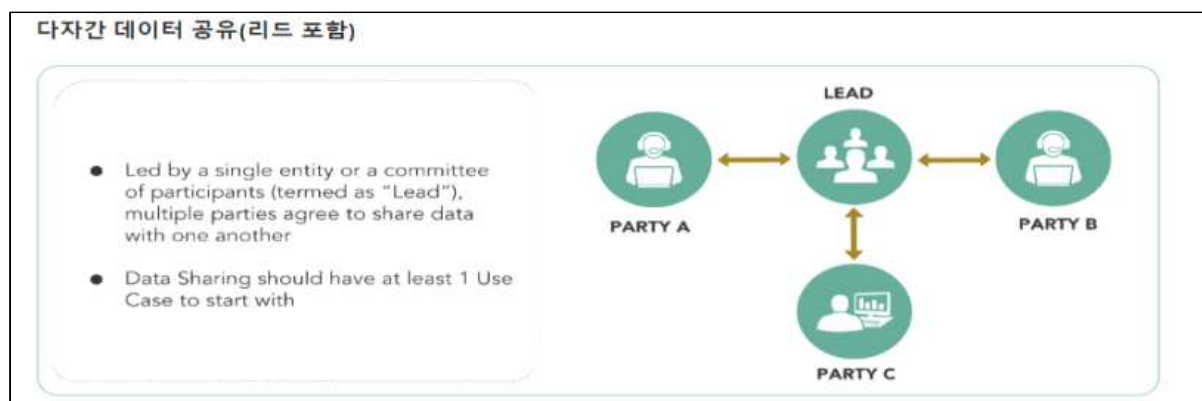
3) INFOCOMM MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY, “Enabling Data-Driven Innovation Through Trusted Data Sharing In A Digital Economy”, <https://www.imda.gov.sg/Content-and-News/Press-Releases-and-Speeches/archived/IMDA/Press-Releases/2019/Enabling-Data-Driven-Innovation-Through-Trusted-Data-Sharing-In-A-Digital-Economy>, (accessed: 2024.5.28.)

IMDA)과 개인정보보호위원회(Personal Data Protection Commission, PDPC)는 데이터 공유 파트너십 구축을 통해 민간데이터베이스를 공유하는 ‘데이터 공유 프레임워크(Data Sharing Framework)’를 제시⁴⁾

- 데이터 공유 파트너십을 구축하면 기본 툴 및 리소스를 공유하게 되며, ‘공통 데이터 공유 언어(Common data sharing language)’를 설정하도록 하여 데이터 공유에 대한 장벽을 낮추면서도 프로세스 전반에 걸쳐 신뢰 요소를 포함하고 있음
- 해당 데이터 공유는 파트너십 계약을 통해 이루어지며, 해당 계약은 양자 및 다자간 형태에 상관없이 이루어질 수 있으며, 다자간 형태는 다시 모든 당사자가 동등한 형태로 데이터베이스를 공유하는 형태와 리드(Lead)가 데이터 공유를 관할하는 형태로 나눌 수 있음



[그림 2] 데이터 공유 프레임워크 - 다자간 공유(출처: 싱가포르 정보통신미디어개발청)



[그림 3] 데이터 공유 프레임워크 - 다자간 공유(리드 포함)(출처: 싱가포르 정보통신미디어개발청)

4) INFOCOMM MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY, "Trusted Data Sharing Framework", <https://www.imda.gov.sg/How-We-Can-Help/Data-Innovation/Trusted-Data-Sharing-Framework>, (accessed: 2024.5.28.)

참고2

민간의 공유데이터 구축 : 공유데이터 플랫폼 활용 사례

□ 사례 1 : 기업은행, 데이터 공유 플랫폼⁵⁾

- IBK기업은행은 행내 데이터를 효과적으로 활용하기 위해 2021년 초 ‘데이터 공유포탈’을 구축하였고, 2022년 고도화 사업을 추진하여 직원들이 모든 데이터를 쉽고 편리하게 파악하고 검색, 활용할 수 있도록 할 계획
- 이전에는 데이터를 이용할 경우 △수집요청 △담당자 간 협의 △개발 △데이터 이행 △데이터 권한 신청과 조회 등 5단계의 절차를 거쳐야 했지만 시스템이 업그레이드되면 가상화 DB에서 데이터 권한 신청을 하고 조회할 수 있는 등 1단계로 절차가 축소될 전망
- 또한 해당 시스템 안에 데이터를 분석하고 시각화해 공유하며, 데이터 이행 없이 필요한 데이터를 적시에 활용할 수 있는 환경을 구축하기 위해 플랫폼 개선 작업 진행

□ 사례 2 : 오토데스크, 포지 플랫폼

- 오토데스크(Autodesk)의 포지(Forge) 플랫폼은 기업 내 데이터 공유 문화를 강화시키기 위한 데이터 연계 플랫폼으로 많은 기업에서 데이터 접근할 수 있는 직원은 5%에 불과해 상당수의 데이터가 낭비되고 있는 한계를 개선하기 위해 만들어짐
- 포지는 클라우드 환경에서 서로 다른 소프트웨어(SW)의 데이터를 연결하고 공유할 수 있도록 지원하며, 데이터·서비스·포털 등 3개 레이어로 구성되며, 모든 데이터를 통합 관리하는 만큼 간단하게 사용자 접근 권한을 제어할 수 있고 보안 강화도 유리
- 해당 플랫폼을 활용하고있는 국내 사례
- 대우건설은 포지를 활용해 원가관리 중심의 바로콘 시스템, 현장 관리 중심의 건설정보관리시스템(PMIS), 플랜트사업 경쟁력 강화를 위한 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 통합관리 플랫폼 등 데이터 연계

5) thebell, “기업은행, 데이터 공유포탈 고도화 돌입”, 2022.2.24. (<http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202202230952468680101749>)

- 한국해양과학기술원(KIOST)에서는 해양연안 관리 등을 위해 디지털 트윈 플랫폼 개발에 오토데스크 포지를 사용

□ 사례 3 : 스노우플레이크, 데이터 공유 소프트웨어

- 스노우플레이크(Snowflake)는 아마존, MS, 구글 등의 클라우드 플랫폼 위에서 운영할 수 있는 소프트웨어 도구로 클라우드 서비스 제공자와 기업의 프로그램 사이에 가상의 데이터 웨어하우스(Data Warehouse)⁶⁾나 데이터 레이크를 제공해 고객이 쉽게 데이터를 저장하고, 여러 클라우드 서비스 간에 쉽게 데이터를 공유하여 활용할 수 있게 하는 서비스
- 호주 케이에프씨(KFC Australia)는 스노우플레이크를 도입하여 데이터를 공유하는 방식을 크게 개선함
 - 스노우플레이크 도입 전에는 데이터 공유를 하기 위해서 대규모 데이터셋을 마이크로소프트 애저(MS Azure) 내의 인스턴스에 복사하면 이를 승인된 사용자가 사용할 수 있는 구조로 되어 있었음
 - 스노우플레이크의 데이터 공유(Data sharing) 기능을 활용하여 데이터의 복사 및 위치 이동 없이 내·외부 관련자와 최신 데이터를 공유할 수 있게 되었고, 데이터 복제 방식 공유에는 하루가 소요되었지만, 해당 기능을 통해 몇 초 만에 데이터 공유가 이루어지게 됨
- 미국의 피자헛(Pizza Hut)은 스노우플레이크를 도입하여 조직 전체의 데이터 활용도를 증가시킴
 - 기존 피자헛의 온프레미스 데이터 웨어하우스(On-premises data warehouse) 인프라는 폭증하는 데이터 수요에 따라갈 수 없었고, 특히 미국 슈퍼볼 시즌에는 평소보다 3배 많은 데이터 수요가 발생할 수 있지만 확장성 문제로 통합적인 실시간 분석 환경을 제공할 수 없었음
 - 피자헛은 개념증명(Proof Of Concept, PoC) 테스트를 거쳐 스노우플레이크를 도입했고, 그 결과로 2020년 슈퍼볼에서 실시간에 가까운 분석 환경을 구축하고 데이터를 도출할 수 있었음

6) 사용자의 의사결정에 도움을 주기 위해 분석 가능한 형태로 정보를 저장하는 중앙 저장소

2. 국가 등의 책무 (안 제3조)

가. 개정 이유

- 데이터기반행정 활성화를 위하여 국가 및 지방자치단체의 데이터 활용 노력 책무를 강화하고, 공유개념의 도입에 따라 공공기관 데이터의 공유 및 활용을 강화하려는 것임

나. 개정 내용

- (제3항) 국가 및 지방자치단체가 법령 또는 조례·규칙의 제·개정, 중장기계획의 수립·시행, 예산의 편성·집행에서 데이터를 활용하도록 선언적 조항을 신설함
- (제5항) 기존 데이터의 제공, 연계 및 공동활용을 적극적으로 수행하여야 하는 책무를 데이터의 공유, 제공 및 활용을 적극적으로 수행하여야 하는 책무로 수정함

※ 기존의 연계와 “공동”활용은 공유의 개념에 포함된 것으로 보고 용어 정비

- 신·구조문대비표

현행	개정안
제3조(국가 등의 책무) ①·② (생략) <u><신설></u> ③ 공공기관은 데이터의 최신성·정확성 및 상호연계성이 유지되도록 노력하여야 한다. ④ 공공기관은 데이터의 <u>제공, 연계 및 공동 활용</u> 을 적극적으로 수행하고, 그 성과가 유용하게 활용될 수 있도록 노력하여야 한다. ⑤ 공공기관은 데이터기반행정을 수행하는 과정에서 개인정보 보호를 우선적으로 고려하고 그에 필요한 대책을 마련하여야 한다.	제3조(국가 등의 책무) ①·② (현행과 같음) ③ 국가 및 지방자치단체는 법령 또는 조례·규칙의 제·개정, 소관 법령 또는 조례·규칙에 따른 중장기계획의 수립·시행 및 예산의 편성·집행이 데이터에 기반하여 이루어지도록 노력하여야 한다. ④ 공공기관은 데이터의 최신성·정확성 및 상호연계성이 유지되도록 노력하여야 한다. ⑤ 공공기관은 데이터의 <u>공유, 제공 및 활용</u> 을 적극적으로 수행하고, 그 성과가 유용하게 활용될 수 있도록 노력하여야 한다. ⑥ 공공기관은 데이터기반행정을 수행하는 과정에서 개인정보 보호를 우선적으로 고려하고 그에 필요한 대책을 마련하여야 한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 국가 및 지방자치단체의 효과적인 운영 측면에서 데이터에 기반한 체계적인 정비를 통해 데이터 활용 저해법령에 대한 식별과 개선, 효과적인 정책집행을 위한 예산 편성 및 집행 등 과학적 행정의 본격적인 실현을 기대함
- ‘연계’, ‘공동활용’ 등 의미가 중복될 수 있는 용어를 정비하여 새로이 도입된 데이터 ‘공유’ 개념을 명확하게 강조

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

3. 다른 법률과의 관계 (안 제4조제1항)

가. 개정 이유

- 범정부 데이터 공유 체계 마련을 위하여 공공기관 간 데이터 공유 및 제공 관련한 법률을 적용할 경우, 이 법을 우선하여 적용하도록 특별법적 지위를 명확하게 규정하여 법률간 발생할 수 있는 충돌 및 혼선을 방지할 필요가 있음

나. 개정 내용

- (제1항) 공공기관 간 데이터 공유·제공에 관하여는 다른 법률에 별도의 규정이 있더라도 이 법을 우선 적용하도록 단서를 신설함
 - 이 법은 데이터기반행정에 관하여 다른 법률에서 별도의 규정이 있는 경우에는 그 규정이 이 법에 우선하는 일반법적인 지위를 가지고 있으나, 데이터 공유·제공에 한하여 이 법을 우선하도록 함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제4조(다른 법률과의 관계) ① 데이터기반행정에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다. <단서 신설>	제4조(다른 법률과의 관계) ① 데이터기반행정에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다. <u>다만, 제3장에 따른 공공기관 간 데이터의 공유 및 제공 등에 관하여 이 법과 다른 법률이 경합하는 때에는 이 법을 우선 적용한다.</u>
② <u>데이터에</u> 개인정보가 포함된 경우 해당 부분의 수집· <u>제공</u> 및 이용 등에 관하여는 「개인정보 보호법」에 따른다.	② <u>제1항에도 불구하고 데이터에</u> 개인정보가 포함된 경우 해당 부분의 수집· <u>공유·제공</u> 및 이용 등에 관하여는 「개인정보 보호법」에 따른다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 향후 공공기관 간 데이터 공유·제공에 관한 법률 적용 관계에서

개별 법률이 이 법이 제시한 틀에 따라 구체적인 규율 체계를 갖게 되어 공공기관 간 원활한 데이터 공유·제공이 가능해질 것으로 기대함

마. 그 밖의 참고사항

- 유사 입법례(참고)

참고

유사 입법례

관련 법령(약칭)	내 용
정보통신망법	제5조(다른 법률과의 관계) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관하여는 다른 법률에서 특별히 규정된 경우 외에는 이 법으로 정하는 바에 따른다. 다만, 제7장의 통신 과금서비스에 관하여 이 법과 「전자금융거래법」의 적용이 경합하는 때에는 이 법을 우선 적용한다.
공익신고자 보호법	제5조(다른 법률과의 관계) 공익신고자등의 보호와 관련하여 이 법과 다른 법률의 적용이 경합하는 경우에는 이 법을 우선 적용하되, 다른 법률을 적용하는 것이 공익신고자등에게 유리한 경우에는 그 법을 적용한다.
전자상거래법	제4조(다른 법률과의 관계) 전자상거래 또는 통신판매에서의 소비자보호에 관하여 이 법과 다른 법률이 경합하는 경우에는 이 법을 우선 적용한다. 다만, 다른 법률을 적용하는 것이 소비자에게 유리한 경우에는 그 법을 적용한다.
방문판매법	제4조(다른 법률과의 관계) ① 방문판매, 전화권유판매, 다단계판매, 후원방문판매, 계속거래 및 사업권유거래(이하 “특수판매”라 한다)에서의 소비자보호와 관련하여 이 법과 다른 법률이 경합하여 적용되는 경우에는 이 법을 우선 적용한다. 다만, 다른 법률을 적용하는 것이 소비자에게 유리한 경우에는 그 법률을 적용한다.
물류시설법	제3조(다른 법률과의 관계) ① 삭제 <2010. 2. 4.> ② 다른 법률에서 물류터미널 및 물류단지 외의 물류시설의 개발·관리 및 운영 등에 관하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률로 정하는 바에 따른다. ③ 물류 교통·환경 정비사업과 관련된 사항에 대하여는 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다.
토지이용규제법	제3조(다른 법률과의 관계) 지역·지구등의 지정(따로 지정 절차 없이 법령 또는 자치법규에 따라 지역·지구등의 범위가 직접 지정되는 경우를 포함한다. 이하 같다)과 운영 등에 관하여 다른 법률에 제8조와 다른 규정이 있는 경우에는 이 법에 따른다.

4. 데이터의 가명처리 (안 제4조의2 신설)

가. 개정 이유

- 데이터기반행정 활성화와 국민의 개인정보보호를 양립하기 위하여 공공기관이 개인정보가 포함된 데이터를 처리하고 활용할 때 준수하여야 할 명확한 요건을 제시하여 데이터의 활용·제공을 근본적으로 활성화하려는 것임

나. 개정 내용

- 공공기관이 데이터기반행정을 위하여 개인정보가 포함된 데이터를 4가지 경우에 따라 가명처리하여 활용한다면 「개인정보 보호법」 제28조의2제1항*에 해당하는 것으로 보는 규정을 신설함

* 제28조의2(가명정보의 처리 등) ① 개인정보처리자는 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다.

- (제1호) 주요 정책을 수립하거나 정치적·경제적·사회적 문제 등을 해결하기 위하여 국민의 의견을 수렴하기 위한 과학적 조사·연구
- (제2호) 특화된 대책이나 맞춤형 서비스를 마련하기 위한 특정 계층·지역·분야 등에 대한 비교 및 분석
- (제3호) 안전사고, 질병 등의 사전 위험 요소와 원인 예측 및 해결방법에 관한 연구개발
- (제4호) 비용 절감이나 처리 절차의 개선 등을 통하여 행정업무의 경제성과 효율성을 증가시키기 위한 연구

- 신·구조문대비표

현행	개정안
<신설>	<u>제4조의2(데이터의 가명처리)</u> 공공기관의 장이 데이터기반행정을 위하여 개인정보가 포함된 데이터를 가명처리하여 활용하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「개인정보 보호법」 제28조의2제1항에 해당하는 것으로 본다. 1. 주요 정책을 수립하거나 정치적·경제적

	• 사회적 문제 등을 해결하기 위하여 국민의 의견을 수렴하기 위한 과학적 조사
	• 연구
	2. 특화된 대책이나 맞춤형 서비스를 마련하기 위한 특정 계층·지역·분야 등에 대한 비교 및 분석
	3. 안전사고, 질병 등의 사전 위험 요소와 원인 예측 및 해결방법에 관한 연구개발
	4. 비용 절감이나 처리 절차의 개선 등을 통하여 행정업무의 경제성과 효율성을 증가시키기 위한 연구

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 공공기관의 정책수립 및 의사결정이라는 공익적 목적의 데이터 분석 또한 개인정보보호법에서 규정하는 가명처리 후 제공·활용할 수 있음을 명확히 하고자 한 것으로, 개인정보보호위원회와 협의함
- * 제3조(개인정보 보호 원칙) ⑦ 개인정보처리자는 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적을 달성할 수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다.
- ※ 그간 공공기관 담당자가 데이터를 가명처리하여 활용·제공하는 것이 가능함에도 「개인정보 보호법」 규정을 매우 보수적으로 해석하여 대응하면서, 원칙을 강조하는 차원이더라도 기관 혼란 최소화를 위한 명문의 근거 제시는 불가피한 측면이 있음
- 공공기관이 공익적 목적의 데이터 분석 등을 수행하더라도 개인정보보호법에서 규정한 범위를 제한 없이 확장하지 않도록 각 호를 일정한 경우로 범주화하여 규정함

라. 입법효과

- 공공기관이 개인정보가 포함된 데이터를 적극적으로 익명화·가명화하여 활용하도록 근거를 명확화함으로써, 효과적인 정책수립·의사결정을 위한 데이터 공유·제공·활용 유인이 확대될 것으로 기대함

마. 그 밖의 참고사항

- 유사 입법례(참고)

참고

유사 입법례

관련 법령(약칭)	내 용
원격교육법	제19조(원격교육 데이터의 처리) ① 교육부장관 및 교육감은 다음 각 호의 목적을 위하여 필요한 경우 제7조제1항제1호에 따른 원격교육시스템, 「유아교육법」 제19조의2에 따른 유아교육정보시스템 및 「초·중등교육법」 제30조의4에 따른 교육정보시스템 등에서 취득·생산·활용되는 데이터를 대통령령으로 정하는 바에 따라 처리할 수 있다. 1. 학생의 성취수준을 향상시킬 수 있도록 하는 맞춤형 학습 지원 2. 교육기관의 원격교육 질 향상을 위한 교육과정 개발 및 교수·학습방법 개선 3. 그 밖에 교육정책의 수립·개선과 교육행정의 효율적인 집행 및 관리 등을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ② 제1항에 따라 처리할 수 있는 원격교육 데이터는 다음 각 호와 같다. 1. 원격교육 과정에서의 학생의 학습량·학습시간·진도율 2. 원격교육 과정에서 학생이 수행한 과제 및 그 과제에 대한 평가 결과 3. 그 밖에 원격교육 과정에서의 학생의 학습에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 ③ 제2항에 따라 처리되는 데이터는 익명처리가 가능한 경우에는 익명처리하거나, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 「개인정보 보호법」 제2조제1호의2에 따른 가명처리한 경우에만 정보주체의 동의 없이 이용할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 원격교육 데이터의 수집 절차, 관리 주체, 이용 범위 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
사회보장기본법	제42조(사회보장 행정데이터의 제공 요청) ① 위원회는 사회보장 정책의 심의·조정 및 연구를 위하여 관계 기관의 장에게 사회보장 행정데이터가 모집단의 대표성을 확보할 수 있는 범위에서 다음 각 호에 해당하는 사회보장

	행정데이터의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 사회보장 행정데이터의 제공을 요청받은 관계 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ③ 제1항에 따라 사회보장 행정데이터를 제공하는 경우 「개인정보 보호법」 제2조제1호다목에 따른 가명정보로 제공하여야 한다.
암관리법	제9조의2(암데이터사업) ① 보건복지부장관은 공익적 목적으로 다음 각 호의 사업을 수행하기 위하여 필요한 데이터를 수집, 처리, 분석 및 제공하는 사업(이하 “암데이터사업”이라 한다)을 수행할 수 있다. 1. 암관리를 위한 정책 수립 및 평가 2. 암관리를 위한 연구·개발 ② 보건복지부장관은 암데이터사업을 수행하기 위하여 중앙행정기관, 지방자치단체, 국립암센터, 「국민건강보험법」에 따른 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원과 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공기관(이하 “자료제공기관”이라 한다)에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자료제공기관은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. ③ 보건복지부장관은 제2항에 따라 필요한 자료를 요청할 경우 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보가 포함된 자료의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제공기관은 개인정보를 「개인정보 보호법」에 따라 가명처리한 후 제공하여야 한다. ④ 보건복지부장관은 제2항 및 제3항에 따라 제공받은 가명정보 중 두 개 이상의 정보를 결합하여 분석할 필요가 있는 경우 「개인정보 보호법」에 따라 가명정보를 결합하여 처리할 수 있다. ⑤ 보건복지부장관은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 처리하는 가명정보를 암데이터사업의 목적을 위하여 「개인정보 보호법」에 따라 제3자에게 제공할 수 있다. 이 경우 특정 개인을 알아보기 위하여 사용될 수 있는 정보를 포함하여서는 아니 된다. ⑥ 제3항에 따른 가명처리의 방법·절차, 제4항에 따른 가명정보 결합의 방법·절차 및 제5항에 따른 자료 제공의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ⑦ 개인정보 보호에 관하여는 이 법에서 정하는 사항을 제외하고는 「개인정보 보호법」에 따른다.

5. 데이터기반행정 활성화 정책의 심의·조정 (안 제5조)

가. 개정 이유

- 법률 개정에 따라 공공데이터 전략위원회의 현행 심의·조정 범위를 구체화하고, 데이터 공유·제공 및 분석 관련 심의, 조정, 평가 등에 대한 전략위원회의 역할을 강화하고자 함

나. 개정 내용

- (제3호) 제20조의 개정에 따라 현안 해결 및 국정과제 추진의 신속성을 확보하기 위해 분석센터의 분석대상에 대한 심의 기능을 일부 조정함
- (제4호) 제22조 개정에 따라 데이터기반행정 운영실태평가 결과에 대한 개선 권고 등의 기능을 추가함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제5조(데이터기반행정 활성화 정책의 심의·조정) 데이터기반행정 활성화 정책 추진에 관한 다음 각 호의 사항은 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제5조에 따른 공공데이터 전략위원회(이하 “전략위원회”라 한다)에서 심의·조정한다. 1. 2. (생략) 3. 제20조제2항제1호 및 제4호에 따른 데이터 분석등이 필요한 사항 <신설>	제5조(데이터기반행정 활성화 정책의 심의·조정) 데이터기반행정 활성화 정책 추진에 관한 다음 각 호의 사항은 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제5조에 따른 공공데이터 전략위원회(이하 “전략위원회”라 한다)에서 심의·조정한다. 1. 2. (현행과 같음) 3. 제20조제2항제4호에 따른 데이터 분석등이 필요한 사항 4. 제22조제2항에 따른 운영실태 평가에 관한 사항

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 공공데이터 전략위원회의 기능을 법 개정 내용에 맞추어 추가하

고 이에 따른 업무를 명확히 규정하여 전략위원회의 역할이 강화
되고 데이터기반행정 활성화 기반이 공고해질 것으로 기대함

마. 그 밖의 참고사항

○ 특이사항 없음

6. 데이터기반행정 활성화 기본계획 (안 제6조)

가. 개정 이유

- ‘공유’ 개념의 도입에 따라 일부 용어를 정리함

나. 개정 내용

- (제3항제4호·제5호) ‘데이터의 공유, 제공 및 활용’으로 용어를 수정하여 이에 필요한 체계 구축 및 전문인력 양성 계획을 기본 계획에 포함하도록 명시함

※ 기존의 연계와 “공동”활용은 공유의 개념에 포함된 것으로 보고 용어 정비

- 신·구조문대비표

현행	개정안
제6조(데이터기반행정 활성화 기본계획) ① · ② (생략) ③ 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 데이터의 <u>연계·제공 및 공동활용</u> 에 필요한 체계 구축 5. 데이터의 <u>연계·제공 및 공동활용</u> 에 필요한 전문인력 양성 6.·7. (생략) ④ ~ ⑤ (생략)	제6조(데이터기반행정 활성화 기본계획) ① · ② (현행과 같음) ③ 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 데이터의 <u>공유·제공 및 활용</u> 에 필요한 체계 구축 5. 데이터의 <u>공유·제공 및 활용</u> 에 필요한 전문인력 양성 6.·7. (현행과 같음) ④ ~ ⑤ (현행과 같음)

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- ‘연계’, ‘공동활용’ 등 의미가 중복될 수 있는 기존의 용어를 정비하여 새로이 도입된 데이터 ‘공유’ 개념을 명확하게 강조

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

7. 데이터기반행정 활성화 시행계획 (안 제7조)

가. 개정 이유

- ‘공유’ 개념의 도입에 따라 일부 용어를 정리하고, 공공기관이 기본계획에 맞추어 매년 수립해야 할 시행계획 내 공유데이터의 구축과 품질, 표준 등에 관한 사항을 포함하여 실행력을 제고할 필요가 있음

나. 개정 내용

- (제3항제5호) 기존의 연계는 공유의 개념에 포함된 것으로 보아 용어를 대체함
- (제3항제6호) 공유데이터의 구축, 품질·표준 등이 포함된 계획을 시행계획 내용에 추가하도록 하여 가공된 데이터인 공유데이터가 체계적으로 구축되어 일정한 품질로 관리될 수 있도록 규정함

※ 데이터 품질은 데이터기반행정의 중요 요건이므로 이를 명문화할 필요성 존재

- 신·구조문대비표

현행	개정안
제7조(데이터기반행정 활성화 시행계획) ① · ② (생략) ③ 시행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 다른 공공기관 등과의 데이터 <u>연계·협력</u> 방안 <u><신설></u> 6. (생략) ④ (생략)	제7조(데이터기반행정 활성화 시행계획) ① · ② (현행과 같음) ③ 시행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 다른 공공기관 등과의 데이터 <u>공유·협력</u> 방안 6. 공유데이터의 <u>구축, 데이터의 품질·표준 등에 관한 계획</u> 7. (현행과 같음) ④ (현행과 같음)

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- ‘연계’ 등 의미가 중복될 수 있는 용어를 정비하여 새로이 도입된 데이터 ‘공유’ 개념을 명확하게 강조
- 중앙행정기관·지방자치단체에서 매년 수립하고 행정안전부에 제출(제1항)해야 할 시행계획 내에 공유데이터의 체계적인 구축·관리가 이루어질 수 있는 근거를 마련하여 효과적인 데이터 공유체계가 조성될 기초를 마련함

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

8. 데이터의 공유 등 (안 제8조)

가. 개정 이유

- 국정과제인 ‘디지털플랫폼정부’ 구현의 일환으로 정부내 칸막이 현상을 해소하고 데이터기반행정 활성화를 위해 데이터 보유기관의 자체 판단 및 실행력에 의존한 기존의 데이터 등록 제도를 보완하는 공유데이터 기반 데이터 공유 제도의 확립 필요
 - 이를 통해 데이터 공유를 기본으로 하고, 공유되지 않은 데이터는 보유기관에 제공을 요청하여 받아 보완하는 형태의 체계를 목표함
- 공공기관 간 공유데이터의 연계·활용을 활성화하기 위해 모든 공공기관이 의무적으로 공유데이터를 구축·관리하여 데이터통합 관리플랫폼에서 연계하고, 적극적으로 활용할 수 있는 체계를 조성하기 위한 근거 조항을 마련하려는 것임

나. 개정 내용

- 제3장의 제목을 ‘데이터의 공유 및 제공 등’으로 수정함
 - ※ ‘등록’을 ‘공유’로 대체하고 절차를 삭제하여 장의 범위를 확대함
- 제8조 제목을 ‘데이터의 공유 등’으로 수정함
- (제1항) 공공기관의 장은 다른 공공기관과 연계하여 활용할 수 있도록 공유데이터를 구축·관리할 의무를 부여하지만, 다음 사유로는 공유데이터를 구축하지 않을 수 있음을 명시함
 - ※ 기존 제도는 5가지 분야에 대해 등록을 허용하는 방식이었으나, 공유 제도로 전환하면서 연계·활용할 수 있다면 예외·금지사항(종전 제11조제1항 각 호) 외에는 모든 데이터를 공유데이터로 구축·관리하도록 함
- (제1호) 데이터가 다른 법률 또는 다른 법률에서 위임한 대통령령 및 조례에서 비밀로 규정된 경우
- (제2호) 국가안전보장 또는 국방·통일·외교관계 등에 관한 데이터로서 이를 제공할 경우 국가의 중대한 이익을 크게 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우
- (제3호) 다른 법령에 따라 데이터의 목적 외 이용을 금지하는 명시적인 규정이 있는 경우

- (제2항) 공공기관이 공유데이터를 데이터통합관리 플랫폼에 연계 하여야 하는 의무를 부여하여 공유데이터를 국가적으로 통합 관리할 수 있는 법적 근거를 마련함
- (제3항) 공공기관의 장이 데이터통합관리 플랫폼에 연계된 공유 데이터를 가공·결합하여 플랫폼에 저장할 수 있는 근거를 마련하여 플랫폼에 연계·저장된 데이터를 기반으로 활용가치 높은 데이터를 창출하고, 이를 다시 플랫폼에 저장하여 공유할 수 있는 선순환적 환경을 마련함
- (제4항) 기존 “등록”개념을 삭제하고 “저장·관리”로 대체함
- (제5항) 행정안전부장관에게 여러 공공기관이 공동활용할 필요가 있는 데이터를 조사하여 관련 공공기관에 해당 데이터의 공유(공유데이터 구축·관리, 데이터통합관리 플랫폼 연계)를 요청할 수 있는 권한을 부여함
 - 공공기관이 당시에 공유데이터를 구축하지 않았더라도, 수요에 따라 공유데이터로 구축·관리하여 데이터통합관리 플랫폼에 연계할 수 있도록 법적 근거 마련
- (제6항) 정부의 공유데이터 구축·관리 및 데이터통합관리 플랫폼 연계 등 공유기반 마련을 위한 행정적·기술적·재정적 지원 근거를 마련함
- (제7항) 공공기관이 데이터 공유 활성화 사업 추진시, 원활한 사업 추진을 담보하기 위한 법적 근거를 마련함
- (제8항) 법률에서 규정한 사항 외에 공유데이터의 구축·관리, 연계, 가공, 결합 등에 관계된 구체적인 사항을 대통령령에 위임함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제3장 데이터의 등록 및 제공 절차 등	제3장 데이터의 공유 및 제공 등
제8조(데이터의 등록 등) ① 공공기관의 장은 다음 각 호의 분야와 관련하여 공동 활용할 필요가 있다고 인정하는 데이터(제11조제1항 각 호에 해당하는 데이터	제8조(데이터의 공유 등) ① 공공기관의 장은 공유데이터를 다른 공공기관과 연계하여 활용할 수 있도록 구축·관리하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는

는 제외한다)를 제18조에 따른 데이터통합관리 플랫폼(이하 “데이터통합관리 플랫폼”이라 한다)에 등록할 수 있다. 1. 주요 정책을 수립하거나 경제적·사회적 문제 등을 해결하기 위하여 국민의 의견을 신속하고 정확하게 수렴할 필요가 있는 분야 2. 특정 계층·지역·분야 등에 대한 비교 및 분석 등을 통하여 특화된 대책을 마련하거나 맞춤형 서비스가 필요한 분야 3. 안전사고, 질병 등 사전에 위험 요소와 원인을 예측하고 제거방법을 제시할 필요가 있는 분야 4. 정치적·경제적·사회적 및 문화적으로 다양한 미래 수요를 충족하기 위하여 선제적으로 대응할 필요가 있는 분야 5. 비용 절감이나 처리 절차의 개선 등을 통하여 행정업무의 경제성과 효율성을 증가시킬 필요가 있는 분야 <신 설> <신 설> ② 행정안전부장관은 데이터의 원활한 공동활용을 위하여 인터넷을 통하여 공개된 데이터를 데이터통합관리 플랫폼에 등록할 수 있다. ③ 행정안전부장관은 여러 기관이 공동활용할 필요가 있는 데이터를 조사하여 관련 공공기관에 해당 데이터의 등록을 요청할 수 있다. 이 경우 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. <신 설>	경우에는 공유데이터를 구축하지 아니할 수 있다. 1. 데이터가 다른 법률 또는 다른 법률에서 위임한 대통령령 및 조령에서 비밀로 규정된 경우 2. 국가안전보장 또는 국방·통일·외교관계 등에 관한 데이터로서 이를 제공할 경우 국가의 중대한 이익을 크게 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우 3. 다른 법령에 데이터의 목적 외 이용을 금지하는 명시적인 규정이 있는 경우 <삭 제> <삭 제> ② 공공기관의 장은 제1항에 따라 구축·관리하는 공유데이터를 제18조에 따른 데이터통합관리 플랫폼(이하 “데이터통합관리 플랫폼”이라 한다)에 연계하여야 한다. ③ 공공기관의 장은 제2항에 따라 데이터통합관리 플랫폼에 연계된 공유데이터를 가공·결합하여 데이터통합관리 플랫폼에 저장할 수 있다. ④ 행정안전부장관은 데이터의 원활한 활용을 위하여 인터넷을 통하여 공개된 데이터를 데이터통합관리 플랫폼에 저장·관리할 수 있다. ⑤ 행정안전부장관은 여러 기관이 공동활용할 필요가 있는 데이터를 조사하여 관련 공공기관에 해당 데이터를 제1항 및 제2항에 따라 공유데이터로 구축·관리하고 데이터통합관리 플랫폼에 연계하도록 요청할 수 있다. ⑥ 정부는 공유데이터의 구축·관리 및 데이터통합관리 플랫폼 연계 등 데이터의 공유기반을 마련하기 위하여 필요한 행
--	--

<u><신 설></u> ④ 제3항에 따른 데이터 조사 기준과 절차·방법 및 데이터의 등록 요청 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	정적·기술적·재정적 지원을 할 수 있다. ⑦ 공공기관의 장은 데이터 공유 활성화를 위하여 필요한 사업을 추진할 수 있다. ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 공유데이터의 구축·관리를 위한 절차 및 공유데이터의 연계·가공·결합 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
---	---

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 기존 데이터 등록제도의 포지티브 방식에서 모든 공공기관이 예외·금지사항 외에는 대상을 포괄적으로 적용하는 네거티브 방식의 공유제도로 전환되면서 공공기관의 데이터 공유 원칙을 명확히 하고, 향후 공유데이터의 활용을 증가시켜 더욱 적극적인 데이터기반행정을 가능하게 할 것으로 기대함

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

9. 공유데이터의 활용 (안 제9조)

가. 개정 이유

- 제8조 개정에 따라 제목을 변경하고, 공공기관이 데이터통합관리 플랫폼에 연계된 공유데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 규정하려는 것임

나. 개정 내용

- 제8조 개정에 따라 ‘공유데이터의 활용’으로 조문 제목을 변경함
 - ※ 등록된 데이터와 달리 공유데이터는 이미 수집된 데이터임을 고려하여 ‘수집’ 삭제
- (제1항) 공공기관이 제8조에 따라 데이터통합관리 플랫폼에 연계되거나 저장·관리된 공유데이터를 활용할 수 있도록 함
 - ※ 제8조제1항의 5가지 등록 분야(목적)가 삭제되면서 공공기관은 목적에 국한되지 않는 공유데이터 연계·활용이 가능해짐
- (제2항) 공유데이터를 활용할 때 기본적으로 준수해야 할 사항으로 제3자 제공 금지(제1호), 안전성 확보조치(제2호)를 규정함
 - ※ 시행령 제10조제3항 각호를 법률로 상향하는 것으로, 다만 ‘목적 달성 등으로 인한 파기(제2호)’는 체계와 맞지 않아 삭제함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제9조(등록된 데이터 등의 수집·활용) ① 공공기관의 장은 제8조에 따라 등록된 데이터를 데이터통합관리 플랫폼을 통하여 수집·활용할 수 있다. <신설>	제9조(공유데이터의 활용) ① 공공기관의 장은 제8조에 따라 데이터통합관리 플랫폼에 연계된 공유데이터를 활용할 수 있다. ② 공공기관의 장은 제1항에 따라 공유된 데이터를 활용할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 공유데이터를 제3자에게 제공하지 않을 것 2. 공유데이터가 위조·변조·훼손 또는 유출되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 조치를 취할 것

② 제1항에 따른 데이터의 수집 방법 및 활용 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	③ 제1항에 따른 공유데이터의 활용 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
---	---

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 데이터기반행정을 위해 폭넓게 활용될 수 있는 공유데이터의 성격을 명확히 하고, 공공기관이 준수하여야 할 관리사항을 시행령에서 법률로 상향하여 그 중요성을 강조함

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

10. 데이터의 제공 요청 (안 제10조제1항)

가. 개정 이유

- 제8조의 개정으로 데이터의 ‘등록’이 아닌 ‘공유’개념을 채택함에 따라 용어를 정리하는 것이 필요함

나. 개정 내용

- (제1항) ‘제8조에 따라 등록되지 아니한’을 ‘제8조제2항 및 제12조제2항 후단에 따라 연계되지 아니한’으로 수정하고, ‘소관’을 ‘관리하는’으로 순화함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제10조(데이터의 제공 요청) ① 공공기관의 장은 제8조에 따라 등록되지 아니한 데이터를 제공받으려는 경우에는 데이터 소관 공공기관의 장에게 데이터 제공을 요청할 수 있다. ②·③ (생략)	제10조(데이터의 제공 요청) ① 공공기관의 장은 제8조제2항 및 제12조제2항 후단에 따라 연계되지 아니한 데이터를 제공받으려는 경우에는 해당 데이터를 관리하는 공공기관의 장에게 데이터 제공을 요청할 수 있다. ②·③ (현행과 같음)

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 공공기관에게 개정된 제8조에 따라 공유데이터로 구축되지 않은 데이터의 제공을 요청할 수 있도록 하고, 조항의 내용을 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 하여 의미를 명확화

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

11. 데이터의 제공 범위 (안 제11조)

가. 개정 이유

- 데이터 공유 기반 조성을 위해 공공기관이 데이터 공유·제공을 거부할 수 있는 예외 범위를 정비하고, 세부 사항을 위임하기 위한 규정 필요
- 데이터 공유를 의무화하는 제8조를 보완하기 위하여 제11조의 데이터 제공 원칙을 유지하되 그 예외 사유를 제8조제1항의 각 호에 따르도록 체계를 정비한 것임

나. 개정 내용

- (제1항) 공공기관은 제8조제1항 각 호 어느 하나에 해당하는 경우가 아니라면 요청받은 데이터를 제공하도록 규정하고, 각 호를 삭제함
- 제3장의 데이터 공유·제공 체계 정비를 위해서 제1항의 각 호를 제8조제1항으로 이동하고, 그 범위를 구체화함*
- * 특히 ‘다른 법령에 따라 데이터의 목적 외 이용이 제한되거나 금지되는 경우’ 관련, 공공기관이 이를 광의적으로 해석하지 않도록 다른 법령에 따라 데이터의 목적 외 이용이 ‘금지’되는 ‘명시적인 규정이 있는 경우’로 범위를 한정함
- (제3항) 데이터의 제공 범위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 함
- 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제11조(데이터의 제공 범위) ① 공공기관의 장은 제10조제1항에 따라 제공 요청을 받은 데이터가 해당 공공기관이 생성하거나 취득하여 관리하는 데이터인 경우에는 이를 제공하여야 한다. 다만, <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는</u> 데이터를 제공하지 아니할 수 있다. 1. 데이터가 다른 법률 또는 다른 법률에서 위임한 명령(대통령령 및 조례만 해당한다)에서	제11조(데이터의 제공 범위) ① 공공기관의 장은 제10조제1항에 따라 제공 요청을 받은 데이터가 해당 공공기관이 생성하거나 취득하여 관리하는 데이터인 경우에는 이를 제공하여야 한다. 다만, <u>제8조 제1항 각 호에</u> 해당하는 경우에는 데이터를 제공하지 아니할 수 있다. <삭 제>

12. 데이터의 제공 결정 등 (안 제12조)

가. 개정 이유

- 공공기관이 데이터를 제공할 때, 데이터 공유 기반 조성을 위해 제공된 데이터를 공유데이터로 구축·관리할 근거를 마련하려는 것임

나. 개정 내용

- (제1항) 공공기관은 제공요청 받은 데이터가 제8조제1항 각 호 어느 하나에 해당하는지를 검토한 후 제공 여부를 결정하도록 함

※ 제11조제1항 각 호 내용이 제8조제1항으로 이동한 것을 반영함

- (제2항) 공공기관의 장은 데이터의 제공을 결정하였을 때에는 지체 없이 그 데이터를 요청한 공공기관의 장에게 해당 데이터를 제공하고, 데이터 제공 거부 결정을 하였을 때에는 지체 없이 데이터를 요청한 공공기관의 장에게 거부 결정의 내용과 사유를 통보하도록 하며, 제공한 데이터는 제8조제1항에 따른 공유데이터로 구축·관리하도록 함

※ 기관 요청에 따라 데이터가 제공되는 과정에서 제공 대상 데이터는 기술적 분리 등을 통해 ‘공유될 수 있는 데이터’의 상태가 되므로, 추후 공유데이터로 구축·관리될 수 있도록 함

- 신·구조문대비표

현행	개정안
제12조(데이터의 제공 결정 등) ① 제10조제1항에 따라 데이터 제공 요청을 받은 공공기관의 장은 그 데이터가 <u>제11조제1항</u> 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부를 검토한 후 제공 여부를 결정하여야 한다. ② 공공기관의 장은 데이터의 제공을 결정하였을 때에는 지체 없이 그 데이터를 요청한 공공기관의 장에게 해당 데이터를 제공하고, 데이터 제공 거부를 결정하였을 때에는 지체 없이 데이터를 요청한 공공기관의 장에게 거부 결정의 내용과 사유를 통보하여야 한다. <후단 신설>	제12조(데이터의 제공 결정 등) ① 제10조제1항에 따라 데이터 제공 요청을 받은 공공기관의 장은 그 데이터가 <u>제8조제1항</u> 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부를 검토한 후 제공 여부를 결정하여야 한다. ② 공공기관의 장은 데이터의 제공을 결정하였을 때에는 지체 없이 그 데이터를 요청한 공공기관의 장에게 해당 데이터를 제공하고, 데이터 제공 거부를 결정하였을 때에는 지체 없이 데이터를 요청한 공공기관의 장에게 거부 결정의 내용과 사유를 통보하여야 한다. <u>이 경우 제공한</u>

③ • ④ (생략)	데이터는 제8조제1항에 따라 공유데이터로 구축·관리하고, 같은 조 제2항에 따라 데이터통합관리 플랫폼에 연계하여야 한다. ③ • ④ (현행과 같음)
------------	--

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 공공기관이 제공한 데이터를 향후 공유데이터로 구축·관리하도록 책무를 부여하여 공공기관 간 데이터 공유가 활성화될 수 있는 환경을 조성함

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

13. 데이터의 공유 및 제공 거부에 대한 조정 (제13조)

가. 개정 이유

- 데이터의 ‘공유’ 개념의 도입에 따라, 공공기관이 데이터 공유 원칙을 이행하지 않는 경우 공공데이터분쟁조정위원회(이하 “분쟁조정위원회”)에 조정을 요청할 수 있도록 하여 공공기관 간 데이터 공유·제공 활성화 기반 강화 필요

나. 개정 내용

- ‘데이터의 공유 및 제공 거부에 대한 조정’으로 조문 제목을 변경함
- (제1항) 행정안전부장관은 공공기관의 장이 제8조제1항·제2항 또는 제12조제2항 후단에 따라 공유데이터를 구축·관리하지 않는 경우 이에 대한 조정을 분쟁조정위원회에 요청할 수 있도록 함
 - 데이터기반행정 총괄기관이자 데이터통합관리 플랫폼의 구축·운영 기관으로서 행정안전부장관이 분쟁조정위원회에 조정을 요청할 수 있도록 법적 근거를 마련한 것임
 - 제12조제2항에 전단에 따른 데이터 제공은 기관 요청에 따라 이루어지지만, ‘공유될 수 있는 데이터’인 제공된 데이터의 공유 확대를 위해 공유를 이행하지 않는 경우 조정을 진행할 수 있는 여건을 마련함
- (제2항) 공공기관의 장이 제12조제2항 전단에 따른 데이터 제공 거부에 대한 조정을 분쟁조정위원회에 요청할 수 있도록 함
 - ※ 데이터의 제공 거부 결정 통보에 관한 내용을 제12조제3항에서 규정한 것을 반영함
- (제3항) 종전의 제2항 내용에서 “특별한 사유가 없으면”이라는 예외 조건을 삭제하여 분쟁조정위원회 조정 결과에 대한 이행력을 강화함
- (제4항) 제1항부터 제3항까지에 따른 조정 절차 등에 관하여 필요한 사항을 대통령령으로 정하도록 함
 - ※ 데이터 공유 거부에 관한 조정을 요청하는 제1항의 신설로 그 범위를 확대함

○ 신·구조문대비표

현행	개정안
제13조(데이터의 제공 거부에 대한 조정) ① 제12조제2항에 따라 데이터의 제공 거부 결정 통보를 받은 공공기관의 장은 제공 거부에 대한 조정을 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제29조에 따른 공공데이터분쟁조정위원회(이하 “분쟁조정위원회”라 한다)에 요청할 수 있다. <신 설> ② 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 분쟁조정위원회의 조정 결과를 이행하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 데이터의 제공 거부에 대한 조정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제13조(데이터의 공유 및 제공 거부에 대한 조정) ① 행정안전부장관은 공공기관의 장이 제8조제1항·제2항 또는 제12조제2항 후단에 따라 공유데이터를 구축·관리하지 아니하거나 구축·관리하는 공유데이터를 데이터통합관리 플랫폼에 연계하지 아니하는 경우에는 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제29조에 따른 공공데이터분쟁조정위원회(이하 “분쟁조정위원회”라 한다)에 조정을 요청할 수 있다. ② 공공기관의 장은 제12조제2항 전단에 따라 데이터의 제공 거부 결정 통보를 받은 경우에는 분쟁조정위원회에 조정을 요청할 수 있다. ③ 공공기관의 장은 분쟁조정위원회의 조정 결과를 이행하여야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 조정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 행정안전부가 공유데이터 구축·관리에 대한 거부에 대해 조정을 요청할 근거를 마련하고, 분쟁조정위원회의 조정 결과에 대한 이행력을 강화하여 합리적으로 데이터 공유·제공이 확대될 수 있는 체계를 마련함

마. 그 밖의 참고사항

- 유사 입법례(참고)

참고

유사 입법례

관련 법령(약칭)	내 용
공공데이터법	제32조(분쟁의 조정) ① 행정안전부장관은 소속 공무원으로 하여금 제31조제1항에 따라 신청된 사건의 사실조사를 하게 할 수 있다. ② 제1항에 따라 행정안전부장관의 명을 받은 공무원은 사실조사를 위하여 공공기관에 자료의 제출을 요청할 수 있으며 필요한 경우 현장조사를 위하여 해당 공공기관에 협조를 요청할 수 있다. ③ 제2항에 따른 자료의 제출 및 협조 요청은 해당 분쟁조정을 위한 사건에 필요한 범위에 한정하여야 하며 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ④ 분쟁조정위원회는 필요한 경우 신청인 및 공공기관의 업무담당자를 출석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다. ⑤ 분쟁조정위원회는 필요한 경우 신청인 및 공공기관으로 하여금 협의를 통한 제공 및 이용 합의를 권고할 수 있다. ⑥ 분쟁조정위원회는 제1항부터 제4항까지의 사실조사 및 의견을 고려하여 조정안을 작성하면 지체 없이 각 당사자에게 제공하여야 하며, 조정안을 제공받은 당사자가 제공받은 날부터 15일 이내에 수락 여부를 알리지 아니하면 조정을 거부한 것으로 본다. ⑦ 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 분쟁조정위원회의 조정안을 따라야 하고 이로 인하여 징계처분 또는 불이익한 처분을 받지 아니하며 손해배상의 책임을 지지 아니한다. ⑧ 당사자가 조정안을 수락한 경우 분쟁조정위원회는 조정서를 작성하고, 분쟁조정위원회의 위원장과 각 당사자가 서명하여야 한다. ⑨ 제8항에 따른 조정의 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다.
데이터산업법	제35조(분쟁의 조정) ① 데이터 생산, 거래 및 활용과 관련한 피해의 구제와 분쟁의 조정을 받으려는 자는 위원회에 분쟁의 조정을 신청할 수 있다. 다만, 다른 법률에 따라 분쟁조정이 완료된 경우는 제외한다. ② 조정은 3명 이내의 위원으로 구성된 조정부(이하 “조정부”라 한다)에서 행한다. 다만, 위원회에서 조정하기로 결정한 사건의 경우에는 위원회에서 행한다. ③ 조정부의 위원은 사건마다 각각 위원회의 위원 중에서

	위원장이 지명하되, 제34조제3항제3호에 해당하는 사람이 1명 이상 포함되어야 한다. ④ 위원회 또는 조정부는 제1항에 따른 분쟁조정 신청을 받은 날부터 45일 이내에 조정안을 작성하여 분쟁당사자(이하 “당사자”라 한다)에게 권고하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기한을 연장하려는 경우에는 그 사유와 기한을 명시하여 당사자에게 통지하여야 한다. ⑤ 제4항에 따른 조정안에는 신청취지에 반하지 아니하는 범위에서 원상회복, 손해배상 및 그 밖에 피해의 구제를 위하여 필요한 조치사항을 포함할 수 있다. ⑥ 제4항 본문에 따른 권고를 받은 당사자는 권고를 받은 날부터 15일 이내에 조정안에 대한 동의 여부를 위원회 또는 조정부에 알려야 한다. 이 경우 15일 이내에 의사표시가 없는 때에는 거부한 것으로 본다. ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 조정절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
국가지식정보법	제21조(분쟁의 조정) ① 민간사업자와 민간사업자단체 등 국가지식정보의 연계 및 활용에 대하여 분쟁이 있는 당사자는 위원회에 그 조정을 요청할 수 있다. 다만, 「개인정보 보호법」, 「저작권법」 등 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제1항 본문에 따른 조정의 절차, 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

14. 데이터통합관리 플랫폼 (안 제18조제1항)

가. 개정 이유

- 데이터의 ‘공유’ 개념이 도입됨에 따라 해당 공유데이터를 효율적으로 활용할 수 있도록 데이터통합관리 플랫폼의 기능 강화 필요

나. 개정 내용

- (제1항) 데이터통합관리 플랫폼의 구축·운영 목적을 ‘공공기관이 데이터를 효율적으로 공유·제공 및 활용’하도록 수정함
 - ※ 기존의 연계와 “공동”활용은 공유의 개념에 포함된 것으로 보고 용어 정비
- (제5호) 제8조제2항에 따른 공유데이터 연계에 관한 기술적 조치 및 관리
 - 기존의 데이터 연계 기능과 관련하여, 공유데이터 개념이 도입되면서 플랫폼 구축·운영의 주체인 행정안전부장관의 기술적 지원 내용을 구체화함
- (제6호) 제8조제3항 및 제4항에 따른 공유데이터의 저장·관리
 - 기존의 연계 및 공동활용 기능을 제8조제3항에 따른 가공·결합 데이터와 제8조제4항의 공개된 데이터의 저장·관리로 구체화함
- (제7호) 데이터 분석에 필요한 서비스의 제공
 - 범정부 데이터분석시스템의 기능(서비스)을 제공하도록 하여 데이터통합관리 플랫폼의 활용도를 제고함
- (제8호) 그 밖에 데이터의 공유·제공 및 활용을 위하여 필요한 사항이 포함되도록 함
 - ※ 기존의 연계와 “공동”활용은 공유의 개념에 포함된 것으로 보고 용어 정비
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제18조(데이터통합관리 플랫폼) ① 행정안전부장관은 공공기관이 데이터를 효율적으로 <u>제공·연계 및 공동활용</u> 할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함한 데이터통합	제18조(데이터통합관리 플랫폼) ① 행정안전부장관은 공공기관이 데이터를 효율적으로 <u>공유·제공 및 활용</u> 할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함한 데이터통합관리 플랫폼

관리 플랫폼을 구축·운영하여야 한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 전자적 시스템을 통하여 수집·관리되는 데이터의 연계 및 공동활용 <신설> <신설> 6. 그 밖에 데이터의 제공·연계 및 공동활 용을 위하여 필요한 사항 ②·③ (생략)	폼을 구축·운영하여야 한다. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 제8조제2항에 따른 공유데이터 연계에 관 한 기술적 조치 및 관리 6. 제8조제3항 및 제4항에 따른 공유데이터의 저 장·관리 7. 데이터 분석에 필요한 서비스의 제공 8. 그 밖에 데이터의 공유·제공 및 활용을 위하여 필요한 사항 ②·③ (현행과 같음)
---	---

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 데이터통합관리플랫폼의 활용도를 높이기 위해 데이터 분석에 필요한 다양한 서비스를 포함할 필요가 있음

라. 입법효과

- 데이터통합관리 플랫폼의 기능을 추가하고 세부 내용을 구체화하여 공공기관 간 데이터 공유를 원활하게 할 수 있는 기반을 강화하고, 분석자원 등 서비스 제공으로 데이터통합관리 플랫폼의 활용도가 극대화될 것으로 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

15. 데이터기반행정 책임관 (안 제19조제2항)

가. 개정 이유

- 데이터의 ‘공유’ 개념의 도입에 따라, 데이터기반행정 책임관의 업무와 관련한 용어수정 필요

나. 개정 내용

- (제2항제2호) 데이터기반행정 책임관의 업무와 관련하여, 데이터 기반행정 관련 데이터의 공유·제공·활용에 관한 업무 총괄 및 지원을 수행하도록 함

※ 기존의 연계와 “공동”활용은 공유의 개념에 포함된 것으로 보고 용어 정비

- 신·구조문대비표

현행	개정안
제19조(데이터기반행정 책임관) ① (생략)	제19조(데이터기반행정 책임관) ① (현행과 같음)
② 데이터기반행정 책임관은 해당 기관의 업무와 관련하여 다음 각 호의 업무를 담당한다.	② 데이터기반행정 책임관은 해당 기관의 업무와 관련하여 다음 각 호의 업무를 담당한다.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 데이터기반행정 관련 데이터의 <u>연계·제공·공동활용</u> 에 관한 업무 총괄 및 지원	2. 데이터기반행정 관련 데이터의 <u>공유·제공·활용</u> 에 관한 업무 총괄 및 지원
3. 4. (생략)	3. 4. (현행과 같음)

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 관련 용어를 수정하여 데이터기반행정 책임관의 업무와 관련하여 데이터 ‘공유’ 개념을 강화함

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

16. 데이터분석센터 (안 제20조)

가. 개정 이유

- 효과적인 정부통합데이터분석센터(통합분석센터) 운영을 위해 주요 현안 및 국정과제 등 신속한 대응이 이루어져야 하는 사항에 대한 추진력을 확보하려는 것임

나. 개정 내용

- (제2항제1호) 여러 기관과 관련된 주요 현안의 해결 및 국정과제의 추진을 위하여 국가적 차원의 데이터 분석등이 필요한 사항을 지원하도록 수정
 - 전략위원회 심의 과정 등에서 긴급한 현안 대응능력이 떨어질 수 있어, 사안의 신속성을 통합분석센터가 판단하여 분석을 수행하도록 함
- (제3항) 통합분석센터의 데이터 제공 요청시 제8조제1항 각 호에 해당하는 데이터를 제외하고 데이터를 모두 제공하도록 함
 - ※ 제11조제1항 각 호 내용이 제8조제1항으로 이동한 것을 반영함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제20조(데이터분석센터) ① (생략) ② 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 관한 데이터의 분석등을 통하여 정책 수립 및 의사결정을 지원하기 위하여 정부통합데이터분석센터(이하 “통합분석센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다. 1. 여러 기관과 관련된 주요 현안의 해결 및 국정과제의 추진을 위하여 국가적 차원의 데이터 분석등이 <u>필요하다고 전략위원회가 인정하는</u> 사항 2. ~ 4. (생략) ③ 행정안전부장관은 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 관련 공공기관에	제20조(데이터분석센터) ① (현행과 같음) ② 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 관한 데이터의 분석등을 통하여 정책 수립 및 의사결정을 지원하기 위하여 정부통합데이터분석센터(이하 “통합분석센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다. 1. 여러 기관과 관련된 주요 현안의 해결 및 국정과제의 추진을 위하여 국가적 차원의 데이터 분석등이 <u>필요한</u> 사항 2. ~ 4. (현행과 같음) ③ 행정안전부장관은 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 관련 공공기관에

소관 데이터(제11조제1항 각 호에 해당하는 데이터는 제외한다)의 제공을 요청할 수 있으며, 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. ④ ~ ⑧ (생략)	소관 데이터(제8조제1항 각 호에 해당하는 데이터는 제외한다)의 제공을 요청할 수 있으며, 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. ④ ~ ⑧ (현행과 같음)
---	--

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 사회의 주요 현안 및 국정과제 등 신속한 대응이 이루어져야 하는 사항에 대해 통합분석센터가 적극적으로 지원할 수 있는 근거를 마련하여 그 역할을 강화함으로써 데이터기반행정 활성화 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

17. 데이터기반행정 전문기관 (안 제21조제2항)

가. 개정 이유

- 데이터기반행정 활성화를 위해 효율적이고 전문적으로 업무를 지원할 수 있도록 지정된 전문기관에 관해 개정사항을 반영하고 업무 지원범위를 구체화 및 보완함으로써 그 역할을 강화 필요

나. 개정 내용

- (제4호) 제6조에 따른 데이터기반행정 활성화 기본계획 및 제7조에 따른 시행계획의 수립 및 시행에 관한 업무를 지원할 수 있도록 함
- (제5호) 제8조제7항에 따른 데이터 공유 활성화 추진을 위한 사업 추진을 지원할 수 있도록 함
- (제6호) 제8조의 개정에 따라 ‘등록’을 ‘공유’로 수정함
- (제8호) 데이터통합관리 플랫폼 구축·운영을 지원할 수 있도록 업무를 추가함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제21조(데이터기반행정 전문기관) ① (생략)	제21조(데이터기반행정 전문기관) ① (현행과 같음)
② 전문기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.	② 전문기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
<u><신설></u>	4. 제6조에 따른 기본계획 및 제7조에 따른 시행계획의 수립·시행 지원
<u><신설></u>	5. 제8조제7항에 따른 데이터 공유 활성화를 위한 사업 추진 지원
4. 제8조부터 제15조까지의 규정에 따른 데이터 등록·제공 및 관리 등에 관한 업무 지원	6. 제8조부터 제15조까지의 규정에 따른 데이터 공유·제공 및 관리 등에 관한 업무 지원
5. 제16조에 따른 데이터관리체계 구축에 관한 업무 지원	7. 제16조에 따른 데이터관리체계 구축에 관한 업무 지원
<u><신설></u>	8. 데이터통합관리 플랫폼의 구축·운영에

6. 그 밖에 행정안전부장관이 데이터기반행정 활성화 지원을 위하여 필요하다고 인정하는 사항 ③ ~ ⑥ (생략)	<u>관한 업무 지원</u> 9. 그 밖에 행정안전부장관이 데이터기반행정 활성화 지원을 위하여 필요하다고 인정하는 사항 ③ ~ ⑥ (현행과 같음)
---	--

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 데이터기반행정 전문기관의 지원범위를 확대하여 역할을 강화함으로써 데이터기반행정 전반에 대한 추진동력 확보를 기대함

마. 그 밖의 참고사항

- 유사 입법례(참고)

참고

유사 입법례

관련 법령(약칭)	내 용
공공데이터법	제13조(공공데이터활용지원센터) ① 공공데이터의 효율적인 제공 및 이용 활성화 지원을 위하여 공공데이터활용지원센터(이하 “활용지원센터”라 한다)를 「지능정보화기본법」 제12조에 따른 한국지능정보사회진흥원에 설치·운영한다. <개정 2020. 6. 9.> ② 활용지원센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다. <개정 2016. 1. 6.> 1. 공공데이터의 제공 및 이용을 위한 정책 및 제도의 조사·연구 2. 공공데이터의 제공 및 이용과 관련한 통계의 조사·분석 3. 제공을 위한 공공데이터 가공 등 관리 지원 4. 기본계획 및 시행계획의 수립·시행 지원 5. 제14조에 따른 공공데이터 이용 홍보 및 창업 지원 6. 제15조 및 제16조에 따른 공공데이터 민간협력 및 국제협력 지원 6의2. 제15조의3에 따른 중복·유사 서비스의 개발·제공에 관한 실태조사 지원 7. 제17조에 따른 저작권 등 공공데이터의 제공 및 이용 활성화를 위한 정당한 이용허락 확보 지원 8. 제18조에 따른 공공데이터 목록의 등록 및 등록정보의 관리 지원 9. 제19조에 따른 제공대상 공공데이터 목록공표 지원 및 목록정보서비스 10. 제21조에 따른 공공데이터 포털의 구축·관리 및 활용 촉진 11. 제22조에 따른 공공데이터의 품질진단·평가 및 개선의 지원 12. 제23조에 따른 공공데이터의 표준화 지원 13. 제24조에 따른 공공데이터의 제공형태 정비 및 제공방안 구축 지원 14. 제25조에 따른 공공데이터 관련 교육·훈련 15. 제26조 및 제27조에 따른 공공데이터 제공 또는 이용지원 상담, 제공의 대행 16. 제29조에 따른 공공데이터제공분쟁조정위원회 운영 지원 17. 그 밖에 공공데이터의 효율적 제공 및 이용 활성화 지원에 필요한 사항 ③ 정부는 활용지원센터의 운영 및 제2항에 따른 업무를 수행하는 데 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

	다. ④ 활용지원센터가 아닌 기관은 공공데이터활용지원센터 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑤ 그 밖에 활용지원센터에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따른다.
전자정부법	제71조(전문기관의 지정 등) ① 중앙사무관장기관의 장은 각 중앙사무관장기관 소관에 관한 다음 각 호의 업무를 종합적이고 효율적으로 추진하기 위하여 전문기관을 지정하여 업무를 위탁할 수 있다. <개정 2013. 4. 5.> 1. 전자정부서비스의 개발·제공 및 이용촉진에 관한 업무 2. 행정정보 공동이용에 관한 업무 3. 정보기술아키텍처의 도입 및 활용에 관한 업무 4. 감리제도에 관한 연구 및 개선에 관한 업무 5. 제64조의2제1항에 따른 전자정부사업관리의 위탁 및 개선에 관한 연구 6. 전자정부지원사업 및 지역정보화사업의 추진·지원에 관한 업무 7. 그 밖에 전자정부 구현·운영 및 발전을 위하여 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정하는 업무 ② 중앙사무관장기관의 장은 제1항에 따른 업무 수행에 필요한 자금을 예산의 범위에서 전문기관에 출연하거나 지원할 수 있다. ③ 전문기관을 지정하기 위하여는 업무의 전문성 등을 고려하여야 하며, 전문기관의 지정 요건, 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정한다.

18. 데이터기반행정 운영실태 평가 (안 제22조)

가. 개정 이유

- 행정안전부를 중심으로 공공기관의 데이터기반행정 운영실태에 대한 체계적인 점검 및 평가가 필요하며, 평가 결과에 따른 시정 등 실질적인 운영실태 개선으로 이어질 수 있는 평가체계 필요
- 기존에 자체 실태점검으로 운영되던 데이터기반행정 실태점검을 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제9조에 따른 공공데이터 운영실태 평가와 같은 체계로 운영할 수 있도록 수정

나. 개정 내용

- ‘데이터기반행정 운영실태 평가’로 조문의 제목을 변경함
- (제1항) 행정안전부장관은 매년 공공기관을 대상으로 데이터기반행정 추진 현황, 데이터 공유·제공 및 활용 성과 등 운영실태를 대통령령으로 정하는 바에 따라 평가하도록 함
- (제2항) 행정안전부장관은 제1항에 따른 평가결과를 전략위원회 및 국무회의에 보고 후 공공기관의 장에게 통보하고 공표하며, 전략위원회의 개선 권고사항에 대해 시정요청 등의 조치를 취하도록 규정함
- (제3항) 행정안전부장관은 제1항에 따른 평가결과가 우수한 공공기관이나 데이터기반행정에 이바지한 공로가 인정되는 공무원 또는 공공기관 임직원을 선정하여 포상할 수 있도록 함
- (제4항) 그 밖에 운영실태 평가에 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
제22조(데이터기반행정 실태 점검 및 평가)	제22조(데이터기반행정 운영실태 평가) ①
① 공공기관의 장은 데이터기반행정 추진 현황, 데이터 연계·제공 및 공동활용 성과 등 데이터기반행정의 실태를 대통령	행정안전부장관은 매년 공공기관을 대상으로 데이터기반행정 추진 현황, 데이터 공유·제공 및 활용 성과 등 데이터기반

<u>령으로 정하는 바에 따라 자체적으로 점검하고, 그 결과를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.</u> ② <u>행정안전부장관은 제1항에 따른 점검 결과를 종합하여 전략위원회의 심의를 거친 후 공개하여야 한다.</u> ③ <u>행정안전부장관은 제1항에 따른 점검 결과 그 성과가 우수한 공공기관이나 부서, 공무원·직원 등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 표창하고 포상금을 지급할 수 있다.</u> <u><신 설></u>	<u>행정 운영실태를 대통령령으로 정하는 바에 따라 평가하여야 한다.</u> ② <u>행정안전부장관은 제1항에 따른 평가결과를 전략위원과 국무회의에 보고한 후 이를 공공기관의 장에게 통보하고 공표하여야 하며, 전략위원회가 개선이 필요하다고 인정하는 사항에 대해서는 해당 공공기관의 장에게 시정요청 등의 조치를 취하여야 한다.</u> ③ <u>행정안전부장관은 제1항에 따른 평가결과가 우수한 공공기관이나 데이터기반행정에 이바지한 공로가 인정되는 공공기관의 공무원 또는 임직원을 선정하여 포상할 수 있다.</u> ④ <u>제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 운영실태 평가에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</u>
---	--

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 공공기관의 데이터기반행정 운영실태를 평가하고 후속 조치를 통해 각 공공기관의 데이터기반행정 운영의 문제점을 해소하고 더 나은 데이터기반행정을 가능하게 함

마. 그 밖의 참고사항

- 특이사항 없음

19. 적극행정에 대한 면책 (안 제26조 신설)

가. 개정 이유

- 데이터기반행정을 위해 이 법에 따라 업무를 성실히 수행한 공공기관의 공무원 또는 임직원이 「국가공무원법」 및 다른 법령에 따른 불이익처분을 받게 될 우려가 있어 면책 근거가 필요함

나. 개정 내용

- 제5장 보칙을 신설함(제26조부터 제28조까지)
- 데이터기반행정 활성화를 위하여 이 법에 따라 공공기관의 공무원 또는 임직원이 데이터를 공유, 제공하거나 그에 따른 업무를 성실히 수행한 경우, 그 결과에 대해 고의나 중과실이 없는 경우 불이익처분을 면하도록 함
 - 면책 범위에 대한 광의적 해석을 방지하고자 대상을 ‘데이터의 공유·제공에 따른 업무를 적극적으로 처리한 결과’(적극행정)로 직접적으로 명시함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
<신설>	제5장 보칙
<신설>	제26조(적극행정에 대한 면책) 공공기관의 공무원 및 임직원은 제3장 및 제20조제3항의 공공기관 간 데이터 공유·제공에 따른 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대하여 그의 행위에 고의나 중대한 과실이 없는 경우 「국가공무원법」 및 그 밖의 법령에 따른 불이익처분을 받지 아니한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 공공기관의 데이터 공유·제공 활성화를 위해 면책규정이 필요함

라. 입법효과

- 데이터기반행정의 활성화를 위해 가장 기반이 되는 데이터 공유 및 제공 등에 대한 해당 공무원 등의 적극성을 높여 관련 업무 수행의 효과를 극대화할 것으로 기대함

마. 그 밖의 참고사항

- 유사 입법례(참고)

참고

유사 입법례

관련 법령(약칭)	내 용
공공데이터법	제36조(면책) ① 공공데이터의 제공에 관하여 해당 공공기관과 그 소속의 공무원 및 임직원은 공공데이터의 품질(고의 또는 중대한 과실이 있는 경우는 제외한다), 제20조에 따른 공공데이터 목록의 제외, 제28조에 따른 공공데이터 제공중단 및 업무상 사유의 공공데이터 일시적 제공중단 등으로 인하여 이용자 또는 제3자에게 발생한 손해에 대하여 민사상·형사상의 책임을 지지 아니한다. ② 해당 공무원 또는 임직원은 이 법에 따른 절차에 따라 성실히 직무에 임한 경우에는 「국가공무원법」 및 그 밖의 법령에 따른 불이익처분을 받지 아니한다. ③ 제3자의 권리가 포함된 공공데이터가 제공된 경우 이를 이용한 자는 진정한 권리자에게 발생한 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다. 다만, 사전에 제3자의 권리가 포함된 사실을 인지하고 이용한 자는 제외한다.
국가첨단전략산업법	제48조(적극행정 면책 특례) 제19조, 제22조, 제23조 및 제29조에 따른 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대하여 그의 행위에 고의나 중대한 과실이 없는 경우에는 「공공감사에 관한 법률」에 따른 징계 요구 또는 문책 요구 등 책임을 묻지 아니한다.

20. 업무의 위탁 (안 제27조 신설)

가. 개정 이유

- 이 법에 따른 행정안전부장관의 업무를 보다 종합적이고 효과적으로 추진하기 위하여 전문기관에 업무를 일부 위탁할 필요가 있음

나. 개정 내용

- 제21조제1항에 의해 지정된 전문기관의 장에게 이 법에 따른 행정안전부장관의 업무를 일부 위탁할 수 있도록 함
- 신·구조문대비표

현행	개정안
<신설>	제27조(업무의 위탁) 이 법에 따른 행정안전부장관의 업무는 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 제21조제1항에 따라 지정된 전문기관의 장에게 위탁할 수 있다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 이 법에 따른 행정안전부장관의 업무 일부를 전문기관의 장에게 위탁하도록 하여 관련 사무의 효과적인 수행을 기대함

마. 그 밖의 참고사항

- 유사 입법례(참고)

참고

유사 입법례

관련 법령(약칭)	내 용
가맹사업 진흥에 관한 법률	제18조(업무의 위탁) ① 이 법에 따른 다음 각 호의 업무 중 산업통상자원부장관의 소관에 속하는 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. 1. 제9조에 따른 가맹사업의 물류 효율화 및 정보화 촉진에 관한 업무 2. 제10조에 따른 교육·연수 및 전문인력 양성에 관한 업무 3. 제12조에 따른 가맹사업의 지식재산권 보호에 관한 업무 4. 제15조에 따른 가맹사업 진흥활동에 관한 업무 5. 제16조에 따른 가맹사업의 국제화 촉진에 관한 업무 6. 제16조의2에 따른 정보체계의 구축·운영에 관한 업무 ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 업무를 위탁받은 법인 또는 단체가 해당 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.
기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	제39조(업무의 위탁) 관계중앙행정기관의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 업무의 일부를 기술진흥원의 장, 기술거래기관의 장 및 기술평가기관의 장에게 위탁할 수 있다.